

HUZUR HAKKI

Doç. Dr. AKAR ÖÇAL*

BİBLİYOGRAFYA

Ansay, T., Anonim Şirketler ve Tatbikat (Yargıtayın 1958 Senesi Kararları), Ank. Huk. Fak. Der., C. XVIII, 1960, S. 1-4, s. 330-332; *Ansay, T.*, Anonim Şirketler ve Tatbikat (1959-1962 Yıllarında Verilmiş Yargıtay Kararları), Ank. Huk. Fak. Der., C. XX, 1963, S. 1-4, s. 207; *Arslanlı, H.*, Anonim Şirketler, II-III, İstanbul 1960, s. 160-162; *Bastian, D.*, Rémunération des administrateurs, Juris-classeur des sociétés, C. IV, Paris 1961, 1304, s. 3-5, No. 7-21; *Doğanay, İ.*, İzahlı ve İctihatlı Türk Ticaret Kanunu, Ankara 1964, s. 342-343; *Erem, T.*, Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul 1965, s. 96-97; *Escarra, J.*, Manuel de droit commercial, C. I, Paris 1947, s. 449-450; *Escarra, J./Escarra, E./Rault, J.*, Traité théorique et pratique de droit commercial, C. IV, Paris 1959, s. 271-273; *Folliet, E.*, Le Bilan dans les sociétés anonymes, 6. bası, Lausanne 1954, s. 503; *Giverdon, C.*, Administrateur, Répertoire de droit commercial et des sociétés, Dalloz, C. III, Paris 1958, s. 44, No. 80; *Guhl, T.*, L'Administration, Fiche Juridique Suisse, No. 399, Genève 1954, Société anonyme, XI, s. 2; *Hırş, E.*, Notlu Ticaret Kanunu, Birinci Kitap, İstanbul 1946; *Moreau, A.*, La Société anonyme, 2. bası, C. I, Paris 1955, s. 159-160; *Pic, P./Kreher, J.*, Des Sociétés commerciales, 3. bası, C. II, Paris 1948, s. 528-531; *Tosbı, S.*, Anonim Şirketler, Ankara 1943, s. 70; *Nihat Selâh (Sayâr)*, Le Conseil d'administration dans les sociétés anonymes en Turquie, Lausanne 1934, s. 83, 84.

I. Anonim şirketlerde «idare» ve «temsıl» vazifesi «idare meclisi» ne verilmiştir (TK 317). Asgarî üç kişiden ibaret olan (TK 312/I) bu meclisin sözü geçen görevleri yapabilmesi, şüphesiz, birtakım kararların alınmasına bağlı bulunmaktadır. «Esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça idare meclisinin bir karar verebilmesi için, azaların en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır» (TK 330). İdare meclisi üyelerinin muntazaman toplanmalarına iştirak etmesini temin edebilmek [1] ve böylece şirket işlerinin zamanında ve muntazam bir şekilde yürütülebilmesini sağlayabilmek için, onlara bir tahsisle bulunmak yolu, bugün için uygulanmakta olan bir usuldür. «H u z u r h a k k ı» (jeton de présence) ismi altında yapılan bu tahsis şekli, muhtelif ülkelerin mevzuatına dahil olmuş bulunmaktadır.

II. Gerçekten, 24 Temmuz 1966 gün ve 66/537 sayılı «Ticaret Şirketleri Hakkındaki Kanun» un 108. maddesinin I. fıkrası, Fransa'daki huzur hakkını böylece nizamlamıştır : «Umumî heyet, idarecilere (administrateurs), hizmetleri karşılığı olarak, huzur hakkı ismi altında yıllık sabit bir meblâğ (somme) tahsis edebilir. Bu meb-

* Eskişehir İTİA Ticaret Hukuku Doçenti
[1] N. Selâh (Sayâr), s. 83.

lâğ şirketin işletme masrafları (charges d'exploitation) arasında gösterilir» [2].

«Meclis azalarının hukukî durumu. 1 — Huzur Hakkı» matlabını taşımakta olan TK 333. maddesi de, konuyu Türk hukuku bakımından tanzim etmiş bulunmaktadır. Eski Ticaret Kanununun 331. maddesinin [3] bir tekrarından ibaret olan [4] bu madde, konuyu şu şekilde hükme bağlamaktadır : «Aksine mukavelede hüküm olmadığı takdirde idare meclisi azalarına her toplantı günü için bir ücret verilir. Ücret miktarı esas mukavelede tayin edilmemişse umumî heyetçe tayin olunur». Diğer taraftan, sözü geçen maddenin ikinci cümlesinin bir tekrarı mahiyetinde olan TK 369/3. maddesi hükmünü de bu arada saymak gerekir. Umumî heyetin gündemini düzenleyen bu madde şu şekilde kaleme alınmıştır : «İdare meclisi azalarıyla murakıpların ücret ve aidatları mukavelede muayyen değilse tayini».

III. TK.nun 333. maddesi « ü c r e t » ten bahsetmesine rağmen, huzur hakkının gerçek anlamda bir ücret niteliğinde olmayıp [5], idare meclisi üyelerinin, toplantılara katılabilmek için yaptıkları « y e r d e ğ i ş t i r m e » den ve kaybettikleri « z a m a n » dan doğan zararlarını gidermek üzere kabul edilmiş bir « g ö t ü r ü t a z m i n a t » mahiyetinde olduğu fikri hâkimdir [5]. Bununla beraber, yeni Fransız kanunu, huzur hakkının yapılan hizmet karşılığı olarak ödenen bir meblâğ olduğunu öngörmektedir (m. 108/I).

IV. İdare meclisi üyelerine huzur hakkı verilebilmesi, bu hususun esas mukavelede öngörülmüş olmasına bağlı değildir [7]. Aksine, esas mukavelede bir hüküm olmasa da huzur hakkı tahsisi mümkündür [8]. Başka bir ifade ile, esas mukavele huzur hakkı verilme-

- [2] 4 Mart 1943 günlü kanunun 11. maddesinin I. fıkrası ise şu hükmü ihtiva etmekteydi : «İdare meclisi üyeleri (membres du conseil d'administration), huzur hakkı ismi altında, miktarı umumî heyetçe tespit edilen ve şirketin genel giderleri (frais généraux) arasında gösterilen yıllık sabit bir ücret (rémunération) alabilirler».
- [3] «Hilâfına mukavelede sarahat olmadığı surette meclisi idare azasına her yevmi içtima için bir ücret verilir. Ücretin miktarı mukavelenamede tayin edilmemiş ise heyeti umumîyece tayin olunur».
- [4] Arseven, H., Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler, İstanbul 1960, s. 69.
- [5] Bastian, s. 3, No. 8; Escarra/Rault, s. 273. Ayrıca bk. Moreau, s. 160.
- [6] Bastian, s. 3, No. 8.
- [7] Arslanlı, s. 160. Eski kanun zamanında Fransa'da durum şu merkezdeydi : Genellikle ifade edildiğine göre, esas mukavelede öngörülme şartı, kazanç payları için gerekliydi (m. 11/II). Huzur hakkını nizamlayan 11/I. maddede ise bu husus aranmamıştı : Moreau, s. 159; Escarra/Rault, s. 271; Bastian, s. 3, No. 9. Yeni kanunun bu durumda bir değişiklik yapmadığı ifade edilebilir; bk. m. 108/I, II.
- [8] Arslanlı, s. 160; TD, 18.IV.1961 gün ve E. 60/3391, K. 1262 sayılı kararı : «... hadisede davacının idare meclisi azalığı sıfatına ilâveten müdürlük sıfatı da

yeceğini, idare meclisi üyeliğinin karşılıksız yapılacağını [9]. öngör-müşse, huzur hakkı tahsis olunamaz [10, 11]. Zira idare meclisi üye-si olarak seçilen kimseler, esas mukaveledeki bu kaydı bilerek va-zife kabul etmişlerdir [12]. Hatta, esas mukavelede sonradan yapı-lacak bir değişiklik ile «huzur hakkı tahsisi yasağı» nin konulması da mümkündür [13]. «Huzur hakkı idare meclisi azasının pay sahibi sıfatıyla haiz olduğu bir hak olmadığından, umumî heyetin tadil ka-rarına karşı itiraz edilemez» [14]. Değişiklik iş yılı içinde yapılırsa, o zamana kadar tahakkuk eden miktarlara tesir etmez [15].

V. Huzur hakkı miktarı esas mukavele ile tayin olunabilir. Eğer böyle bir tespit yoksa, o zaman bu görev umumî heyettedir (TK 333 c. 2; 369/2). Tespit, esas itibariyle, her sene yapılır (Bk. TK. 369/I; 364/I) [16]. Fransa'da hâkim olan görüşe göre, herhan-gi bir faaliyet devresi için toplanan umumî heyette, hem geçmiş ve hem de gelecek devre için bir tespitte bulunulmasına bir engel ol-madığı gibi [17], umumî heyet, değişinceye kadar cari olmak üzere bir tespitte de bulunulabilir [18]. Türk hukukunda da, umumî heyet-te, Fransa'da olduğu gibi, geçmiş devrenin huzur hakkını tespit eder-ken, gelecek devreninkini de tespit etme imkânı verilmelidir [19]. Ak-si halde, esas mukavelede belli edilmeyen huzur hakkının umumî he-

verilmiştir. Davacının ücret talebi reddedildiğine ve mukavelede bu hususta bir sarahat da olmadığına göre *davacı ancak umumi heyete müracaatla idare me-clisi azası sıfatıyla ücret talebini (tahsis olsa gerek) isteyebilir...*, Doğanay, s. 342 - 343.

[9] Erem, s. 96.

[10] Arslanlı, s. 160; Tosbi, s. 70; Escarra/Rault, s. 271; Moreau, s. 159.

[11] TK 333. maddesi iki türlü tefsir edilebilir: 1. Esas mukavele huzur hakkını *tamamen kaldırabilir*, 2. *Başka türlü tanzim edebilir*. Meselâ üç toplantı için huzur hakkının tahsis edileceğini öngörebilir. Fakat, «azalara toplantı adedi nazarı itibara alınmaksızın hizmet ve vekâlet akdi çerçevesi içinde aylık ücret verilmesinin adı geçen maddeye istinadı, bizce isabetli değildir. Zira huzur hakkı mahiyetinde olmayan bu çeşit ödemenin mesnedini, «huzur hakkı» mat-labını taşıyan maddede aramak doğru olamaz (bu husus için bk. Arslanlı, s. 161).

[12] Tosbi, s. 70.

[13] Arslanlı, s. 160.

[14] Arslanlı, s. 160. Ayrıca bk. Tosbi, s. 70: «İdare meclisi azasına verilecek ücre-tin miktar ve eşkâlini, esas mukavele değiştirilmeden, umumî heyet dilediği gibi tespit edemez. Zira... esas mukavelenamede bu yolda münderiç hüküm ida-re meclisi azasıyla şirket arasında mevcut bir mukavele hükmünde olmak lâ-zım gelir. İdare meclisi azalığı, azanın şahsî faaliyet ve mesai sarfetmesini mucip bir vaziyet olduğuna göre, esas mukavelenamede mevcut bir hükme bakarak bu vazifeyi kabul etmiş bulunan bir kimseye sonradan umumî heyet kararıyla hiçbir ücret verilmemesi veya ücretin tenzili bittabi *doğru olmaz*».

[15] Bu husus için bk. Arslanlı, s. 164.

[16] Moreau, s. 159; Escarra/Rault, s. 272.

[17] Bastian, s. 3, No. 11.

[18] Bk. Moreau, s. 159; Bastian, s. 3, No. 11; Giverdon, s. 44, No. 80.

[19] Huzur hakkının kâr şartına bağlanmamış olması da bu görüşü desteklemek-te-dir. Başka bir ifade ile, kâr ile ilgisi olmayan bir ödemenin miktarını faaliyet devresinden önce tespitte bir engel yoktur. Bu husus için bk. VI.

yet toplantısından önce ödenmesi mümkün olmaz. Halbuki huzur hakkının her idare meclisi toplantısından sonra hemen ödenmesi ihtimali de düşünülmelidir.

VI. Huzur hakkının kârla ilgisi yoktur [20]. Başka bir ifade ile, huzur hakkı sabittir [21]. Bu sebeple, zararlar kapatılan faaliyet devreleri için dahi verilmek gerekir [22]. Bununla beraber, zararlar kapatılan devreler için huzur hakkı verilmeyeceği, esas mukavele ile kabul olunabilir [23].

VII. Huzur hakkı için ayrılan miktarlar, «*genel giderler*» hesabında gösterilir [24] ve binnetice «*kâr ve zarar*» hesabına intikal eder [25, 26].

VIII. Türk hukukunda huzur hakkı, kaideten, «her toplantı günü için verilir». Fakat, «birkaç toplantı için» verileceği esas mukavelede öngörülebilir. Bu bakımdan, «toplantı günü adedi», huzur hakkının tahsisinde önemli bir unsur durumundadır. Esas mukavele, her üyenin toplantı başına alacağı miktarı tespit etmişse, huzur hakkının her toplantıdan sonra dağıtılması mümkündür. Eğer tespit umumî heyetçe sonradan yapılacaksa, bu halde yıllık tahsis söz konusu olur (TK 369/3) [27].

IX. Huzur hakkı, ancak, toplantıda hazır bulunan üyelere verilir [28]. Huzur hakkının ihdasındaki amaç da, esasen bunu gerektirmektedir [29]. Bunun tabii bir neticesi olarak, üye istifa etse ve-

[20] Escarra/Rault, s. 272; Pic/Kreher, s. 528; Guhl, s. 2.

[21] TK 333. maddesi bunu şöyle ifade etmektedir: «... her toplantı günü için bir ücret verilir». 1966 tarihli yeni Fransız Kanunu, huzur hakkının sabit olduğunu açıkça öngörmektedir, m. 108/I. Ayrıca bk. N. Selâh (Sayâr), s. 83; Guhl, s. 2.

[22] Moreau, s. 159; Escarra/Rault, s. 272; Bastian, s. 4, No. 12; Folliet, s. 503; Pic/Kreher, s. 528; Giverdon, s. 44, No. 80.

[23] Bastian, s. 4, No. 12.

[24] Fransa'da eski kanun bu hususu açıkça öngörmekteydi. Aynı sonuca Türk hukuku içinde varmak doğru olur. Nitekim İsviçre'de de müelliflerce benimsenen fikir budur: Guhl, s. 2; Folliet, s. 503.

[25] Guhl, s. 2.

[26] Ticaret şirketlerine ilişkin olan 1966 tarihli yeni Fransız Kanunu ise huzur hakkının işletme masraflarına (charges d'exploitation) alınacağını öngörmektedir.

[27] Fransa'da eski kanun zamanında hâkim olan kanaat şöyle idi: Tahsis yıllık (m. 11/I) olarak idare meclisine yapılır. Taksim ise bu meclisçe icra edilir. Bununla beraber, esas mukavelede taksime ilişkin hükümler bulunabilir (Bastian, s. 4, No. 16). Fakat, umumî heyet bu taksime müdahale edemez (Escarra/Rault, s. 272). Bu hususlar için ayrıca bk. Escarra/Rault, s. 272; Bastian, s. 3, No. 13; Giverdon, s. 44, No. 80. Yeni Kanun, tahsisin yıllık olarak idarecilere (administrateurs) yapılacağını öngörmektedir (m. 108/I).

[28] Bastian, s. 4, No. 13; Escarra/Rault, s. 272; Folliet, s. 503. Aksi düşünce: Giverdon, s. 44, No. 80.

[29] Erem, s. 97.

ya azledilse bile, katıldığı toplantılara ilişkin huzur haklarını alabilir [30].

X. Huzur hakkı, esas mukavele ile tespit edilmişse, mukavele hükmüne göre tahakkuk etmekle [31], tespit işi umumî heyete bırakılmışsa, bu heyetin kararı ile alacak halini alır [32].

XI. TK 473. maddesi huzur haklarına uygulanamazsa da, 474. maddenin tatbiki mümkündür[33].

[30] *Bastian*, s. 5, No. 20; *Moreau*, s. 167 - 168.

[31] Meselâ «her toplantı için 100 TL» gibi bir kayıt varsa, toplantıya katılmakla.

[32] *Arslanlı*, s. 161.

[33] *Arslanlı*, s. 161 - 162.